



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1912

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת
לאסיר) (תיקון מס' 4), התשפ"ו–2025. 402

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 4), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 1

1.

בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד–2024, בסעיף 1, ברישה, במקום "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)" יבוא "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)".

דברי הסבר

לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 11(ג) (2) לפקודה או לפי סעיף 9(ב) (2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996. בהמשך תוקן ההסדר כך שיהיה ניתן לחרוג גם מהוראות הדין לעניין החזקה בנפרד לפי סעיף 10(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, וסעיף 3 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979. משמעות ההכרזה, כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שידרש אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכאות למיטה או להחזיקם לא בנפרד, תוך חריגה מהוראות לעניין הפרדה בין סוגים שונים של אסירים. תיקון מס' 64 תלוי כאמור בהכרזה של השר לביטחון לאומי על מצב חירום כליאתי. הכרזה כאמור ניתנה ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) ותוקפה הוארך מוזמן לזמן על ידי הממשלה, עד יום כ"ו בטבת התשפ"ו (15 בינואר 2026).

במקביל לכך, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו, ופועלים כל העת, לקידום צעדים ופעולות שסייעו להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, לרבות מכוח החלטות הממשלה בנושא. במסגרת זו, קודמו ומקודמים צעדי בינוי שונים אשר הוסיפו וצפויים להוסיף עוד אלפי מקומות כליאה.

נוסף על כך, כחלק מהצעדים שקודמו להתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024) חוקק בהוראת שעה החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד–2024 (להלן – תיקון מס' 66). הוראת שעה זו נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים, אך לנוכח המשך העלייה במספר הכלואים הווארכה הוראת השעה עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2025.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,500 אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, נפצעו אלפים ומאות נשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

בעקבות האירועים האמורים הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951. כמו כן, הוכרז בצה"ל על לחימה במסגרת מבצע "חרבות ברזל" (להלן – חרבות ברזל), וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחוננו. במסגרת זו בוצעו מעצרים רבים, ובעקבות זאת מצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה באופן ניכר.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהתאם לכך, ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023) אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד–2023 (להלן – תיקון מס' 64). תיקון מס' 64 נקבע תחילה לתקופה של שלושה חודשים, אך בשל העלייה המתמשכת במספר הכלואים הוארך תוקפו מוזמן לזמן. עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026). בתיקון מס' 64 נקבע הסדר בסעיף 19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר לביטחון לאומי, בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון על "מצב מיוחד בעורף", יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי, או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 598 ועמ' 946; התשפ"ה, עמ' 66 ועמ' 642.

דברי הסבר

הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור. עוד יצוין כי במסגרת ההסדר נקבעה מגבלה ולפיה לא תינתן חופשה מיוחדת אלא לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו.

כאמור לעיל, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המהירה והחדה בכמות הכלואים בשל המעצרים הרבים בתקופת חרבות ברזל ועל רקע המצב הביטחוני. על כן, יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים אשר יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, במשך התקופה שבה יושם ההסדר, עד יום ה' בחשוון התשפ"ו (27 באוקטובר 2025) יצאו בפועל 713 אסירים לחופשה מיוחדת.

לעמדת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, אף על פי שלהסדר יש השפעה מצומצמת על מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה, יש חשיבות בהארכת תיקון מס' 66 מכיוון שיש בו כדי לסייע, במידה מסוימת, בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

סעיף 1 לנוכח האמור לעיל, במסגרת הצעת חוק זו מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון מס' 66 עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026).

סעיף 36(א) לפקודת בתי הסוהר קובע כי "השר רשאי, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, לתת לאסיר בתנאים שייראו לשר, חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות; תקופת המאסר של אסיר לא תוארך בשל חופשה זו". לאסיר אין זכות מוקנית לצאת לחופשה; בהתאם לסעיף 19 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, מדובר בטובת הנאה הנתונה לשיקול דעת.

במסגרת תיקון מס' 66 התווסף לסעיף 36 לפקודת בתי הסוהר סעיף קטן המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר שהוא הסמך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 36(א) לפקודה, לתת לאסיר, בשל העלייה המשמעותית בתפוסת האסירים מעבר לתקן הכליאה שנגרמה בשל המצב הביטחוני המיוחד, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.

ההסדר האמור חל על אסיר שהוא אורח או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים.

נוסף על כך, כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמידי בהמשך קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה ובמידת האפשר להקל על הצפיפות במיתקני הכליאה ובין הבטחת שיקולים שעניינם שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור, ביטחון וחיוק תחושת הביטחון, הוחרגו מהסדר זה אסירים שהוחרגו ממנגנון השחרור המינהלי כמפורט בסעיפים 268ג(1) עד (3) ו-268א(1) עד (4) לפקודת בתי הסוהר, אסירים שהורשעו בעבירות לפי סעיפים 300, 301, 302 או 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן אסירים שהורשעו בעבירה לפי סעיפים 406, 407, 413 או 413 לחוק האמור.

הוצאת אסירים לחופשה כאמור היא בכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר, ולאחר שנשקלו כלל השיקולים

